

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 2	경 고	2	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 채용공고와 다른 근로계약 체결 부적정

관 련 부 서 □처, ◇건설소, ◆처

조 치 부 서 □처 □부(①), ◇건설소 □부(②~③), ◆처 ◆부(④)

내 용

1. 업무 개요

◆처 ◆부는 해외원전사업관리 업무를 담당하고 있고, ◇건설소 ▼실 □부는 기간제근로자 채용 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 기타규범 「기간제근로자 관리지침」에 따르면, 근로계약서에는 휴일·휴가 등의 사항을 반드시 명시하여야 한다고 되어 있고, 기간제근로자 채용계획의 수립 및 변경은 인사위원회의 심의·의결 및 내부감사를 거쳐 채용권자 결재로 확정한다고 명시하고 있다.

우리 회사 기타규범 「□□사업 사업수행인력 운영지침」, ◇건설소 내칙 「현지 계약직원 채용 및 운영 세칙」에는 정기휴가에 대한 사항을 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆◆처 □실은 기간제근로자 채용계획(안) 일상감사 후, 채용공고 및 단계별 평가를 거쳐 한국인 기간제근로자 최종합격자를 선정하였다.

그러나 기간제근로자 채용계획 및 채용공고와는 달리 근로계약서에는 정규직 근로자와 동일한 연간 총 **일로 휴가 일수를 변경하여 계약을 체결하였다.

한편 상기 기간제근로자 채용 건 이후 ◇건설소는 통·번역 기간제근로자를 추가로 채용하였는데, 최초 기간제근로자 채용 시 휴가일수 변동에 대한 이슈가 있었음에도, 이 사실을 인지하지 못하고 업무과실 선례를 답습하였다.

「근로기준법」 위반 사항은 없으나, 휴가 일수 **일로 채용공고를 하였다면, 더 많은 채용 지원자가 있었을 것이므로, 이는 잠재적인 지원자의 공정한 기회를 박탈한 것으로 볼 수 있다.

또한 사규에는 채용계획 및 채용공고 후 내용을 변경할 경우, 인사위원회의 의결 및 내부감사를 다시 받도록 되어있는바, 상기 업무처리는 채용절차 위반에 해당된다.

조치할 사항 1. □처장은

① 업무를 부적정하게 처리한 직원에게 ‘경고’ 처분(경고)

2. ◇건설소장은

② 업무를 부적정하게 처리한 직원에게 ‘경고’ 처분(경고)

③ 동일한 사례가 재발되지 아니하도록 재발방지 방안 마련하여 시행(통보 1)

3. ◆처장은

④ 동일한 사례가 재발되지 아니하도록 재발방지 방안 마련하여 시행(통보 2)